

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 9 '26 PM 4:49
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ma. Asamblea
Legislativa

4 ta. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 427

INFORME FINAL

1 de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la Resolución del Senado 427, somete a este Honorable Cuerpo Legislativo el presente Informe Final con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones que surgen de la información recibida durante el trámite investigativo.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución del Senado 427 tiene el propósito de ordenar a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado de Puerto Rico realizar un estudio sobre la incidencia, modalidades y estrategias preventivas de la violencia cibernética contra mujeres en redes sociales y plataformas digitales en Puerto Rico; identificar patrones de acoso digital, ciberacoso sexual, doxing, difusión no consentida de imágenes íntimas y amenazas en línea; evaluar la respuesta actual del sistema de justicia y proponer recomendaciones para fortalecer la prevención, persecución y protección de las víctimas sin impacto fiscal adicional.

INTRODUCCIÓN

La R. del S. 427 fue presentada por la senadora Roxanna I. Soto Aguilú el 2 de febrero de 2026 y aprobada por el Senado de Puerto Rico el 11 de junio de 2026. La medida responde a la necesidad de examinar con mayor precisión la manera en que las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres se trasladan al espacio digital y la capacidad real de las instituciones para identificar, investigar, procesar y atender esas conductas cuando se utilizan redes sociales, plataformas digitales, sistemas de mensajería, correos electrónicos u otros medios tecnológicos.

La Exposición de Motivos identifica como modalidades de interés el acoso cibernético, el ciberacoso sexual, el doxing o divulgación no consentida de información personal, la difusión de imágenes íntimas sin autorización, el hostigamiento en redes sociales, las amenazas en línea y la suplantación de identidad. El denominador común entre estas conductas es que el medio digital puede ampliar la difusión del daño, permitir la reiteración continua de la conducta y dificultar la preservación y obtención de evidencia, particularmente cuando la información se encuentra bajo el control de proveedores privados o plataformas cuya respuesta depende de procesos técnicos y legales adicionales.

El ordenamiento jurídico de Puerto Rico ya contiene diversos mecanismos civiles y penales que pueden activarse frente a conductas de esta naturaleza. Entre ellos se encuentran la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como la "Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica"; la Ley 284-1999, según enmendada, conocida como la "Ley Contra el Acecho en Puerto Rico"; la Ley 148-2015, según enmendada, conocida como la "Ley para la Protección de las Víctimas de Violencia Sexual en Puerto Rico"; la Ley 21-2021, según enmendada, conocida como la "Ley Contra la Venganza Pornográfica de Puerto Rico"; y distintas disposiciones del Código Penal que pueden resultar aplicables dependiendo de los hechos particulares.

La Ley 41-2023 incorporó expresamente a la Ley 54, antes mencionada, la definición de “violencia cibernética o digital”, reconociéndola como una manifestación de violencia psicológica cuando se utiliza cualquier tipo de comunicación electrónica o digital para acosar, perseguir, intimidar, amenazar o afligir a una persona con quien se sostiene o se ha sostenido una relación de pareja. Asimismo, la Ley 21-2021 ha sido objeto de enmiendas dirigidas a ampliar la protección frente a la divulgación o amenaza de divulgación de material explícito íntimo mediante comunicaciones electrónicas o cibernéticas. Por tanto, la investigación ordenada por la R. del S. 427 no parte de la inexistencia de legislación, sino de la necesidad de auscultar si el andamiaje vigente puede medirse, aplicarse y coordinarse adecuadamente frente a una realidad tecnológica que cambia con rapidez.

La propia Resolución parte de la premisa de que persisten vacíos en la recopilación de estadísticas específicas, en la capacitación especializada y en la respuesta institucional a denuncias digitales. A tales efectos, ordena cuantificar la incidencia de las principales modalidades durante los últimos cinco años; examinar las plataformas utilizadas; evaluar patrones demográficos de víctimas y agresores; considerar tiempos de atención, radicación de cargos, sentencias y efectividad de las leyes; identificar barreras para la persecución y procesamiento; y formular recomendaciones de política pública de poco o ningún impacto fiscal.

La Exposición de Motivos también hace referencia a datos preliminares atribuidos a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres sobre consultas y denuncias con componente cibernético. No obstante, como se explicará más adelante, la Comisión solicitó formalmente la postura de dicha Oficina y no recibió su memorial explicativo. Por esa razón, este Informe no adopta, ni valida como hallazgo independiente las cifras atribuidas a esa entidad en la Exposición de Motivos. El análisis se limita a la información

que pudo ser examinada y contrastada a través de los memoriales que efectivamente forman parte del expediente.

En este contexto, la R. del S. 427 constituye una herramienta de fiscalización legislativa dirigida a determinar si la política pública vigente permite responder de manera efectiva a la violencia cibernética contra las mujeres, si las instituciones recopilan información suficiente para medir el fenómeno y si existen mecanismos operacionales adecuados para preservar evidencia, tramitar denuncias y procurar remedios judiciales de forma oportuna.

ALCANCE DEL INFORME

Para la redacción de este Informe, la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos examinó los siguientes documentos y memoriales:

- Departamento de Justicia – Memorial Explicativo sobre la R. del S. 427.
- Departamento de Justicia – Orden Administrativa Núm. 2012-02, mediante la cual se creó la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos.
- Oficina de Administración de los Tribunales – Comentarios y datos institucionales relacionados con la R. del S. 427.
- Texto aprobado en votación final por el Senado de Puerto Rico el 11 de junio de 2026 de la R. del S. 427.

La Comisión también solicitó memoriales explicativos a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y a la Policía de Puerto Rico. Al momento de preparar este Informe no se había recibido la postura de ninguna de esas dos entidades. La Comisión consigna expresamente esta circunstancia para el récord legislativo y no infiere del silencio de dichas entidades una posición favorable o adversa sobre la investigación. En consecuencia, las conclusiones de este Informe se circunscriben a la evidencia recibida y las recomendaciones sobre estas entidades se formulan en términos de coordinación futura y aprovechamiento de recursos existentes.

MEMORIALES EXPLICATIVOS

Departamento de Justicia

El Departamento de Justicia reconoció la necesidad de evaluar y fortalecer la respuesta actual ante manifestaciones de violencia contra las mujeres que involucran el uso de medios electrónicos. La agencia sostuvo que el estudio ordenado por la R. del S. 427 puede contribuir al desarrollo de políticas públicas, estrategias preventivas y mecanismos de procesamiento dirigidos a ofrecer una respuesta más efectiva y una mayor protección a las víctimas. Su análisis se concentró en el marco jurídico aplicable, las estadísticas disponibles, los protocolos internos, la capacidad especializada de investigación y los principales obstáculos que enfrenta el Ministerio Público al manejar evidencia y requerimientos digitales.

A su vez, procedieron a explicar que, bajo la Ley 54, la violencia cibernética o digital constituye una modalidad de violencia psicológica cuando el medio electrónico es utilizado para acosar, perseguir, intimidar, amenazar o afligir a una persona dentro del contexto de una relación de pareja. El componente digital también puede estar presente en conductas de amenaza o en violaciones a órdenes de protección. De igual forma, las conductas tipificadas bajo la Ley Contra el Acecho pueden ejecutarse mediante comunicaciones electrónicas o digitales, y la Ley 21-2021 atiende la difusión no consentida de imágenes íntimas y, luego de sus enmiendas, determinadas amenazas de divulgación de material explícito.

Uno de los señalamientos medulares de la ponencia fue la imposibilidad de cuantificar de forma separada toda la violencia cibernética a partir de las estadísticas generales existentes. El Departamento posee datos sobre casos radicados bajo disposiciones de la Ley 54, pero su sistema no identifica necesariamente si el medio utilizado fue electrónico. De las pocas cifras que se han recopilado, nos informan que para el año fiscal 2024-2025 se obtuvo conocimiento sobre 2,629 casos bajo el Artículo 3.1 de la

Ley 54, relativo a violencia psicológica; 1,246 casos bajo el Artículo 3.3, relativo a amenaza; y 488 casos bajo el Artículo 2.8, relativo a violación a una orden de protección. Para el año fiscal 2025-2026 informó 2,432, 1,180 y 450 casos, respectivamente. La Comisión recalca que estas cifras son estadísticas generales de esas disposiciones y no pueden ser presentadas como si todos esos casos constituyeran violencia cibernética.

Cuando la conducta se encuentra tipificada de manera más específica, la agencia sí pudo presentar datos más delimitados. En cuanto a casos radicados bajo la Ley 21-2021, Justicia informó 18 casos durante 2022, 6 durante 2023, 40 durante 2024 y 41 durante 2025. La agencia también explicó que no existe en Puerto Rico una tipificación general e independiente denominada "ciberacoso", fuera de disposiciones particulares aplicables a contextos específicos, como el escolar. Ello no significa que las conductas queden necesariamente sin consecuencia jurídica, sino que su procesamiento depende del tipo penal o remedio que mejor corresponda a los hechos de cada caso.

Respecto al tiempo de respuesta, Justicia informó que las consultas relacionadas con casos al amparo de la Ley 54 se atienden con carácter prioritario y que, conforme a la Orden Administrativa 2019-04, deben atenderse dentro de las veinticuatro horas siguientes a su referido. No obstante, aclaró que cada investigación presenta circunstancias particulares y que uno de los principales retos consiste en el tiempo que pueden tardar compañías privadas en responder requerimientos de información, cuando esos datos resultan indispensables para analizar los hechos investigados.

En materia institucional, el Departamento informó que cuenta con dos órdenes administrativas relacionadas con la atención de este tipo de casos y con el funcionamiento de la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos. La Orden Administrativa Núm. 2012-02 creó dicha Unidad, adscrita a la Oficina del Secretario de Justicia, con el propósito de investigar y procesar delitos graves y menos graves relacionados con la intimidad, la propiedad, la identidad y la seguridad de las transacciones comerciales cuando se cometen mediante medios electrónicos, Internet o computadoras. La Orden dispone,

además, que la Unidad atienda asuntos referidos o querellas presentadas en las trece regiones judiciales y contempla la participación de fiscales y procuradores enlaces adiestrados para atender esta materia.

El memorial señala que el Departamento cuenta con dieciséis fiscales enlaces especializados adscritos a distintas fiscalías y a las Divisiones de Integridad Pública, Delitos Económicos y Crimen Organizado. Estos fiscales reciben capacitación especializada en herramientas y técnicas de investigación de crímenes cibernéticos y brindan apoyo, asesoramiento y coordinación en la atención de los casos. Justicia también reseñó adiestramientos recientes sobre violencia sexual en entornos digitales, inteligencia artificial, investigación y procesamiento criminal, así como sobre ocupación, preservación y admisión de evidencia digital.

Entre las barreras para un procesamiento efectivo, el Departamento identificó el costo asociado a determinados requerimientos dirigidos a compañías privadas, las demoras en la obtención de información, la necesidad constante de actualizar herramientas forenses y la capacitación técnica requerida para atender un entorno tecnológico que evoluciona rápidamente. En sus recomendaciones, Justicia reconoció que mantenerse a la vanguardia tecnológica puede implicar inversión fiscal, por lo que favoreció continuar fortaleciendo la capacitación coordinada, la prevención y las campañas educativas, utilizando las estructuras existentes. Asimismo, recomendó que se auscultara información adicional de la Policía de Puerto Rico, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y entidades que prestan servicios directos a víctimas.

Oficina de Administración de los Tribunales

La Oficina de Administración de los Tribunales examinó la R. del S. 427 desde la perspectiva de los remedios judiciales disponibles y de la información que recopila el Poder Judicial. Su ponencia confirma que las conductas de violencia cibernética pueden activar remedios bajo distintos estatutos, dependiendo de la naturaleza de la conducta y de la relación entre las partes. Entre esos mecanismos se encuentran las órdenes de

protección bajo la Ley 54, la Ley Contra el Acecho y la Ley para la Protección de las Víctimas de Violencia Sexual.

La OAT destacó que la aprobación de la Ley 21-2021 reguló la divulgación o publicación no autorizada de material explícito íntimo y que enmiendas posteriores ampliaron la protección frente a amenazas de divulgación mediante medios electrónicos o cibernéticos. Igualmente, explicó que la Ley 41-2023 incorporó a la Ley 54 la definición de violencia cibernética o digital, reconociendo el uso de comunicaciones electrónicas, redes sociales, sistemas de rastreo y otros medios digitales como mecanismos mediante los cuales puede ejercerse violencia psicológica dentro de una relación de pareja.

En materia de acceso a los tribunales, la OAT explicó que una petición de orden de protección puede presentarse presencial o virtualmente. Mediante el módulo del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos conocido como Tribunal Electrónico, las personas litigantes por derecho propio y organizaciones externas autorizadas pueden presentar determinadas solicitudes en línea, recibir notificaciones por correo electrónico o mensaje de texto, consultar el expediente y presentar documentos nuevos. La plataforma opera en las trece regiones judiciales y constituye un mecanismo importante para acercar remedios judiciales a personas que enfrentan barreras de movilidad, tiempo o acceso presencial.

La ponencia identifica, sin embargo, un reto operacional particularmente relevante para esta investigación: las barreras que enfrentan las partes para presentar evidencia digital ante el tribunal en casos de violencia doméstica y de género que involucran violencia cibernética. La Comisión entiende que esta observación coincide con los planteamientos de Justicia sobre preservación y manejo de evidencia. El problema no se limita a que la persona conserve una captura de pantalla, mensaje o archivo, sino a que esa evidencia pueda ser organizada, preservada, autenticada y presentada de forma que el tribunal pueda evaluarla conforme a derecho.

La OAT explicó además que, bajo la Ley 54, las órdenes de protección pueden incluir condiciones que ordenen a la parte agresora abstenerse de contactar a la víctima mediante medios electrónicos o redes sociales. También describió el procedimiento para órdenes ex parte y el uso del Manual de Estrado: Órdenes de Protección en Situaciones de Violencia Doméstica de 2025 como herramienta de orientación para la judicatura en la consideración y expedición de estos remedios.

De particular importancia, el Poder Judicial informó que no recopila datos de forma particularizada que permitan identificar cuántas solicitudes u órdenes de protección involucran un componente de violencia cibernética. Los Anuarios Estadísticos contienen información sobre solicitudes, órdenes ex parte, órdenes finales, órdenes recíprocas, solicitudes denegadas y archivadas bajo distintos estatutos, pero no distinguen de forma separada si el caso incluyó violencia digital. Esta limitación coincide con la señalada por Justicia y constituye uno de los hallazgos centrales de la investigación.

ANÁLISIS Y HALLAZGOS

A la luz de los memoriales recibidos del Departamento de Justicia y de la Oficina de Administración de los Tribunales, la Comisión concluye que el fenómeno examinado no puede describirse adecuadamente como un vacío absoluto de legislación. Puerto Rico dispone de remedios civiles, tipos penales, mecanismos de órdenes de protección, una unidad especializada en crímenes cibernéticos, fiscales enlaces y herramientas electrónicas de acceso judicial.

El problema identificado es más preciso: las conductas digitales se encuentran distribuidas entre diferentes estatutos y sistemas institucionales que no necesariamente utilizan una clasificación estadística común, lo que dificulta medir la incidencia real, seguir el curso de los casos y evaluar de manera objetiva la efectividad de la respuesta pública.



El mandato de la R. del S. 427 requiere cuantificar modalidades, analizar patrones y evaluar resultados. Sin embargo, la información recibida demuestra que la infraestructura estadística actual no permite completar plenamente ese ejercicio. Justicia puede informar la cantidad de casos radicados bajo la Ley 54, pero no identificar uniformemente cuáles utilizaron medios digitales; el Poder Judicial puede informar la cantidad de solicitudes y órdenes de protección, pero tampoco segregar cuáles incorporan un componente cibernético. Por tanto, cualquier cifra agregada que pretenda presentar la incidencia total de violencia cibernética contra mujeres estaría expuesta a mezclar categorías no equivalentes o a subestimar conductas que se registran bajo otras figuras jurídicas.

El hallazgo transversal más consistente entre ambas ponencias recibidas es la fragmentación de la información. La ausencia de datos uniformes impide determinar con precisión cuántas mujeres enfrentan violencia cibernética, qué modalidad predomina, cuánto tarda el sistema en atender cada asunto, qué porcentaje culmina en radicación de cargos o en la expedición de una orden de protección y qué resultados judiciales se obtienen. En consecuencia, el fortalecimiento estadístico debe preceder a cualquier intento de formular conclusiones amplias sobre incidencia o efectividad institucional.

La Comisión entiende que no es necesario crear, de entrada, una base de datos independiente o una plataforma nueva que conlleve costos adicionales. El objetivo puede comenzar mediante la adopción coordinada de campos o indicadores comunes dentro de los sistemas existentes de las agencias, siempre que ello resulte compatible con sus facultades legales, recursos tecnológicos y obligaciones de confidencialidad. Una clasificación uniforme permitiría generar informes agregados y comparables sin centralizar información personal sensible de las víctimas.

En cuanto a evidencia digital, la investigación demuestra que la necesidad principal se encuentra en tres momentos: preservación temprana por la víctima o investigador; obtención legal de información bajo control de plataformas o proveedores;

y presentación adecuada ante el tribunal. La política pública debe procurar que esos tres componentes estén conectados mediante capacitación y protocolos consistentes, evitando que evidencia potencialmente útil pierda valor por falta de preservación, por demoras en requerimientos o por deficiencias en su presentación.

De la totalidad de los memoriales recibidos y de la documentación examinada, surgen los siguientes hallazgos estructurales:

- El ordenamiento jurídico vigente contiene remedios civiles y penales aplicables a múltiples manifestaciones de violencia cibernética, por lo que no existe un vacío jurídico absoluto sobre la materia.
- No existe una clasificación estadística interinstitucional uniforme que permita cuantificar de manera confiable los casos de violencia cibernética contra mujeres como categoría diferenciada.
- Las estadísticas generales de la Ley 54 y de órdenes de protección no pueden utilizarse, sin mayor desglose, como equivalentes a estadísticas de violencia cibernética.
- El Departamento de Justicia cuenta con una Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos y fiscales enlaces especializados que constituyen una base institucional existente para fortalecer la respuesta.
- La obtención de información de plataformas y compañías privadas, la actualización de herramientas forenses y la preservación de evidencia representan retos operacionales recurrentes.
- El Poder Judicial dispone del Tribunal Electrónico y de mecanismos de órdenes de protección que pueden atender conductas digitales, pero identifica barreras en la presentación de evidencia electrónica por las partes.
- La falta de memoriales de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y la Policía de Puerto Rico impide incorporar al expediente una evaluación directa de servicios a víctimas y de iniciativas municipales.



- Las enmiendas recientes a la Ley 54 y a la Ley 21-2021 aconsejan medir su implantación y resultados antes de crear nuevas figuras penales generales que puedan duplicar conductas ya cubiertas por el ordenamiento.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La investigación realizada por la Comisión al amparo de la R. del S. 427 permite concluir que la violencia cibernética contra mujeres constituye una manifestación contemporánea de conductas de violencia, amenaza, acecho, control, exposición o explotación que ya encuentran respuesta parcial en distintos componentes del ordenamiento jurídico. La utilización de medios digitales modifica la forma en que ocurre el daño, amplía su alcance y añade complejidades probatorias, pero no convierte necesariamente cada modalidad en una conducta completamente ajena a las leyes vigentes.

La Comisión concluye, en primer término, que la principal deficiencia institucional identificada es la falta de información estadística integrada y comparable. La Asamblea Legislativa ordenó cuantificar incidencia, evaluar tiempos de respuesta y medir efectividad. Sin embargo, las dos entidades que sometieron información reconocen que sus sistemas no identifican de forma particularizada el componente digital dentro de todas las categorías pertinentes. Esta deficiencia limita el diseño de política pública basada en evidencia y dificulta distinguir entre percepción, tendencia y realidad estadísticamente comprobable.

En segundo término, la Comisión concluye que Puerto Rico cuenta con capacidad institucional especializada que debe ser fortalecida antes de considerar la creación de nuevas estructuras. La Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos, los fiscales enlaces, los programas de capacitación del Departamento de Justicia, los mecanismos de órdenes de protección y el Tribunal Electrónico representan recursos existentes que pueden utilizarse de manera más coordinada para mejorar la respuesta sin imponer de entrada un impacto fiscal adicional.

La tercera conclusión principal se relaciona con la evidencia digital. Tanto Justicia como la OAT identifican dificultades en distintos puntos del proceso: la obtención de información de proveedores, los costos y demoras asociados a herramientas y requerimientos especializados, y la capacidad de las partes para presentar evidencia electrónica ante el tribunal. Estas dificultades pueden afectar la rapidez y efectividad de la respuesta aun cuando el estatuto aplicable sea adecuado.

La Comisión concluye, además, que no existe base suficiente en el expediente recibido para recomendar en este momento la creación de un delito general nuevo denominado violencia cibernética contra mujeres. Varias de las conductas identificadas en la Resolución pueden ser procesadas mediante leyes vigentes y algunas de estas fueron objeto de enmiendas recientes. La política pública debe primero generar mejores datos, evaluar la aplicación real de esas enmiendas y determinar con evidencia dónde subsiste una laguna concreta.

A la luz de las conclusiones antes expuestas, la Comisión formula las siguientes recomendaciones administrativas y de política pública, procurando que su implantación se realice mediante estructuras existentes y con poco o ningún impacto fiscal adicional, conforme al mandato expreso de la R. del S. 427:

A. Uniformidad estadística y medición del componente digital:

- Que el Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico, la Oficina de Administración de los Tribunales y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres evalúen, dentro de sus sistemas existentes y competencias legales, la adopción de criterios compatibles para identificar cuándo una querrela, investigación, caso penal, solicitud de orden de protección o servicio a víctima contiene un componente de violencia cibernética o digital.
- Que la clasificación permita, en la medida jurídicamente posible y sin divulgar información confidencial, distinguir la modalidad de conducta, el

medio digital utilizado, la relación entre víctima y agresor, la región o municipio y la etapa procesal o disposición del asunto.

- Que las agencias concernidas procuren utilizar definiciones compatibles, evitando contabilizar como violencia cibernética la totalidad de los casos generales de violencia psicológica, amenaza, acecho u órdenes de protección cuando no se haya identificado el uso de un medio digital.

B. Preservación, obtención y manejo de evidencia digital:

- Que el Departamento de Justicia, mediante la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos y los fiscales enlaces existentes, continúe uniformando guías para preservación temprana de evidencia digital, solicitudes de preservación y requerimientos dirigidos a plataformas o proveedores de servicios.
- Que se mantengan y fortalezcan puntos de contacto especializados para atender requerimientos de información digital y reducir demoras cuando la evidencia se encuentre en poder de compañías privadas.
- Que se promueva capacitación conjunta entre fiscales, agentes investigadores y personal pertinente sobre preservación, autenticación, cadena de custodia, inteligencia artificial, contenido manipulado y presentación de evidencia electrónica.

C. Acceso a remedios judiciales y orientación sobre evidencia electrónica:

- Que la Oficina de Administración de los Tribunales evalúe la preparación o integración, mediante los recursos de orientación ya disponibles, de material claro para personas litigantes por derecho propio sobre organización y presentación de evidencia digital relacionada con solicitudes de órdenes de protección, sin alterar las Reglas de Evidencia ni la función adjudicativa de los tribunales.
- Que la OAT evalúe, en la medida en que sus sistemas tecnológicos, normas de confidencialidad e independencia administrativa lo permitan, la incorporación de un indicador estadístico agregado que permita identificar

la presencia de un componente cibernético en asuntos de órdenes de protección.

- Que se continúe promoviendo el conocimiento y uso del Tribunal Electrónico como vía de acceso a remedios judiciales disponibles para personas que puedan presentar sus solicitudes en línea.

D. Capacitación y especialización institucional:

- Que el Departamento de Justicia continúe utilizando el Instituto de Capacitación y Desarrollo del Pensamiento Jurídico y la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos para mantener adiestramientos recurrentes sobre nuevas modalidades tecnológicas de violencia y delitos cibernéticos.
- Que la capacitación se coordine, cuando sea viable, con la Policía de Puerto Rico y otros componentes que intervienen en la investigación y protección de víctimas, con énfasis en procedimientos comunes y manejo consistente de evidencia.
- Que antes de crear nuevas unidades o estructuras administrativas se evalúe el aprovechamiento y fortalecimiento de los fiscales enlaces y recursos especializados que ya existen dentro del Departamento de Justicia.

E. Prevención, orientación y coordinación con víctimas:

- Que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, dentro de sus recursos y competencias, participe en la adopción de criterios uniformes para identificar consultas y servicios relacionados con violencia digital y coordine materiales de orientación sobre preservación de evidencia, canales de denuncia y remedios disponibles.
- Que las campañas educativas existentes sobre violencia de género, seguridad digital y uso seguro de Internet incorporen información clara sobre difusión no consentida de imágenes íntimas, amenazas de divulgación, acoso digital, suplantación de identidad y preservación de evidencia.



- Que se aprovechen las campañas educativas requeridas por legislación vigente y los recursos ya desarrollados por agencias para evitar duplicidad de programas y gastos administrativos innecesarios.

F. Coordinación con municipios:

- Que la Asociación de Alcaldes y la Federación de Alcaldes promuevan entre sus municipios la difusión de campañas existentes sobre violencia de género y seguridad digital mediante oficinas municipales, centros de servicios y redes sociales oficiales, sin que ello requiera la creación de programas nuevos.
- Que los municipios sean orientados sobre los canales institucionales disponibles para referir a víctimas hacia la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y los tribunales, según corresponda.
- Que cualquier futura evaluación legislativa sobre participación municipal procure obtener información directa de ambas organizaciones de alcaldes y de municipios representativos antes de formular mandatos operacionales o fiscales adicionales.

G. Seguimiento legislativo:

- Que la Comisión continúe evaluando la implantación de las enmiendas recientes a la Ley 54 y la Ley 21-2021, así como la evolución de las estadísticas que puedan generarse mediante criterios más uniformes.
- Que cualquier propuesta para crear nuevos delitos o remedios específicos se fundamente en datos que identifiquen una laguna concreta de protección, procesamiento o acceso a remedios que no pueda ser atendida razonablemente bajo el marco vigente.

Estas conclusiones y recomendaciones se presentan al amparo del mandato conferido por la R. del S. 427, con el propósito de fortalecer la capacidad institucional para prevenir, identificar, investigar y atender la violencia cibernética contra mujeres

mediante datos confiables, coordinación efectiva y mejor utilización de los mecanismos legales y tecnológicos que ya se encuentran disponibles.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado de Puerto Rico, a tenor con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones consignados en torno a la R. del S. 427, presenta ante este Alto Cuerpo su Informe Final sobre la medida de referencia.

Respetuosamente sometido,



Hon. Wanda "Wandy" Soto Tolentino
Presidenta
Comisión de Familia, Mujer
Personas de la Tercera Edad y
Población con Diversidad Funcional e Impedimentos